

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1934/2532

นายวัชรินทร์ ทองปี

โจทก์

ร้อยตำรวจตรีชาติรี พรหมลัมภัก กับ

พวก

จำเลย

จำสืบตำรวจชัยวัฒน์ ทรัพย์งาม จำเลยที่

3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 3 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์มาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 309, 295, 310, 157, 83, 84, 86, 91 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมี  
มูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
มาตรา 295, 86 และมาตรา 157 ความผิดตามมาตรา 295, 86 จำคุก 4 เดือน ความ  
ผิดตามมาตรา 157 จำคุก 2 ปีรวมจำคุก 2 ปี 4 เดือน คำขออื่นให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (อันดับ 62)

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(สำนวนธุรการ อันดับ 50,49)

จำเลยที่ 3 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้วศาลฎีกาสั่งยกคำร้อง (สำนวนธุรการอันดับ 43)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 3 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 100,000 บาท (สำนวนธุรการ อันดับ 14,23)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ประชา บุญวนิช-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ